

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO FEB 18 '26 AM 11:13
Ung
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 837

INFORME NEGATIVO

18 de febrero de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 837, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 837 (en adelante, P. del S. 837) tiene como objetivo añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 4, un nuevo inciso (k) al Artículo 11, un nuevo inciso (n) al Artículo 37 y enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 173-1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico", con el fin de establecer una vía alterna de licenciamiento por experiencia profesional para ingenieros y agrimensores; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La "Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico", Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, tiene como propósito "reglamentar el ejercicio de la ingeniería, la arquitectura, la agrimensura y la arquitectura paisajista en Puerto Rico".¹ Para lograrlo, dispone entre otros aspectos "el registro y licenciatura de las personas capacitadas como tales y para la certificación de Ingenieros y Agrimensores en entrenamiento y Asociados, y de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas en Entrenamiento".²

¹ Artículo 2 de la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, 20 LPRA § 711.

² *Id.*

Con esto en mente, la medida busca crear una nueva categoría de licenciamiento por experiencia profesional para ingenieros y agrimensores. Mediante la adición de un Artículo 11(k) y la enmienda al Artículo 9, la medida pretende autorizar a la Junta Examinadora a eximir del examen de reválida a profesionales graduados de instituciones acreditadas que acrediten al menos diez (10) años de experiencia profesional verificable. La medida no elimina la reválida tradicional, sino que introduce una excepción basada en trayectoria profesional, permitiendo obtener licencia aun sin haber aprobado el examen de revalida, y en ciertos casos incluso sin el PE, siempre que se cumplan los criterios que establezca la Junta.

En segundo lugar, el proyecto reconoce expresamente que estas licencias por experiencia pueden estar sujetas a limitaciones. Para ello añade el nuevo Artículo 4(j), que autoriza a la Junta a imponer restricciones al alcance del ejercicio profesional de quienes se licencien por esta vía, tomando en cuenta la complejidad técnica y el presupuesto de los proyectos, con la posibilidad de revisión y ampliación progresiva conforme el profesional demuestre mayor competencia. Además, incorpora una disposición transitoria en el Artículo 37(n) que permite a quienes ya cumplan con los requisitos solicitar la licencia dentro de un término de doce meses desde la adopción del reglamento.

ALCANCE DEL INFORME



La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 837 solicitó memoriales explicativos al Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Estado, Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Al momento de la redacción de este informe la Comisión solamente recibió los memoriales explicativos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico, Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Ing. Gerardo Torres Ortiz.

JUNTA EXAMINADORA DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO

La Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (Junta) no endosa el proyecto. La Junta entiende que la medida elimina los exámenes de reválida fundamental y profesional que describe como mecanismos indispensables y objetivos para demostrar competencia técnica. Aduce que la medida los sustituye por una evaluación discrecional de experiencia que, según la Junta, sería difícil de verificar, fiscalizar y contraria al modelo jurídico vigente donde la experiencia cuenta después de aprobar el examen fundamental y ejercer como ingeniero o agrimensor en

entrenamiento bajo supervisión. A su juicio, eximir del examen socava la función esencial de la Junta y el principio de protección del interés público porque la experiencia laboral no equivale necesariamente a competencia técnica actualizada en áreas sujetas a cambios constantes de códigos y estándares. Además, señalan que la propuesta concede un privilegio a graduados que no tomaron o no aprobaron los exámenes, lo que la Junta describe como una manera de validar una práctica ilegal. Sostienen que la medida rompe la uniformidad y reciprocidad con las demás juntas bajo NCEES y que crear una licencia por experiencia produciría una licencia de segunda clase.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO



El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) asumió una postura neutral. Reconoce la loable intención del P. del S. 837 y la necesidad de mayor número de ingenieros y agrimensores para satisfacer la demanda laboral, no obstante, el DDEC no tiene injerencia sobre el licenciamiento de los ingenieros o agrimensores y tampoco posee el *expertise* sobre esta materia. Por tal motivo, da entera deferencia a los comentarios que pueda presentar la Junta de Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

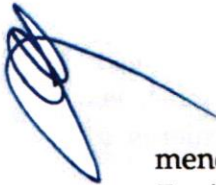
COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) no endosa el proyecto. Entiende que la medida desmantela el sistema de licenciamiento responsable establecido en la legislación vigente cuyo propósito central es proteger la vida, la seguridad, la salud y la propiedad del público. Según el CIAPR, el proyecto sustituye la evaluación técnica objetiva mediante los exámenes FE y PE por criterios subjetivos basados en experiencia, elimina la uniformidad nacional requerida por el *Model Law* del NCEES, y crea una categoría de licencias no equivalentes, ambigualmente limitadas y sin reconocimiento en ninguna jurisdicción estadounidense. Ello, a juicio del Colegio, rompe la reciprocidad profesional, compromete la movilidad laboral, y coloca a Puerto Rico fuera del marco regulatorio que comparten los 50 estados y Washington D.C.

El CIAPR advierte además que el P. del S. 837 valida retroactivamente experiencia adquirida sin licencia, en conflicto con la prohibición legal de ejercicio no autorizado y expone a profesionales licenciados, al Estado y a la ciudadanía a riesgos significativos de responsabilidad civil y fallas técnicas. Señala que la experiencia, por sí sola, no garantiza competencia técnica ni conocimiento actualizado, y que la eliminación de los exámenes debilita la seguridad estructural, ambiental y operacional de obras críticas, afecta la asegurabilidad y pone en riesgo la elegibilidad para fondos federales administrados por agencias como FEMA, HUD, EPA, FHWA y USACE.

COLEGIO DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS PAISAJISTAS

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas no endosa el proyecto de ley. Entienden que la reválida, para cada una de estas cuatro profesiones, establece unos estándares mínimos de competencia profesional que son imprescindibles para garantizar la salud, seguridad y bienestar de la ciudadanía. Afirman que la educación y la experiencia profesional, aunque son requisitos para el licenciamiento en estas profesiones, por sí solas no garantizan el peritaje en estas disciplinas. Aducen que la experiencia profesional puede variar mucho dependiendo de la trayectoria personal y profesional de una persona y por sí sola no garantiza que el candidato o candidata a licencia se haya expuesto a todos los escenarios de práctica que se requiere entender para alcanzar una competencia básica en su profesión. Solamente las reválidas, según aceptadas en cada profesión, proveen un estándar común para medir la competencia de los candidatos o candidatas a licencia.



SOCIEDAD DE INGENIEROS DE PUERTO RICO

La Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico (SIPR) se opone a la medida. La SIPR menciona que, aunque la medida cita como modelo al *Texas Board of Professional Engineers and Land Surveyors*, dicho modelo solo exime del examen fundamental (FE) y únicamente en casos muy limitados, mientras que el proyecto, tal como está redactado, eximiría a los graduados de ingeniería y agrimensura de ambos exámenes, FE y PE.

La SIPR señala que la enmienda propuesta al Artículo 9 de la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, al eximir del examen a quienes acrediten diez años de experiencia, colocaría a ingenieros o agrimensores licenciados en la posición de certificar práctica ilegal, en contravención a la ley vigente.

Asimismo, el nuevo inciso 11(k) permitiría que un graduado con diez años de experiencia bajo supervisión obtenga licencia sin aprobar ninguno de los exámenes. Esta disposición también podría obligar a ingenieros licenciados a certificar experiencia de personas que han trabajado sin licencia, colocándolos en una posición legal ambigua o contraria a la ley.

La SIPR advierte, además, que el requisito de ser miembro activo del CIAPR resulta contradictorio, porque la membresía ya exige ser EIT/SIT, PE o agrimensor licenciado, invalida el propósito de la reválida profesional y no sustituye los requisitos de educación continua exigidos por la ley vigente.

Finalmente, sostiene que la reválida es un mecanismo fundamental para garantizar la competencia técnica y ética, y que su eliminación minaría la confianza pública y pondría en riesgo la seguridad estructural, ambiental y operacional de las obras en Puerto Rico. Por estas razones, la SIPR solicita que el P. del S. 837 sea rechazado.

ING. GERARDO TORRES ORTIZ

El Ing. Torres Ortiz endosa la medida. Sostiene que el sistema actual de licenciamiento no reconoce adecuadamente la experiencia profesional acumulada por décadas y mantiene una desconexión con la realidad laboral del país, lo que limita el desarrollo profesional, económico y técnico de ingenieros y agrimensores que han ejercido funciones responsables bajo supervisión sin poder licenciarse. El ingeniero argumenta que una vía alterna basada en experiencia comprobada, evaluada y regulada por la Junta Examinadora mediante criterios claros como años mínimos de práctica, certificaciones, portafolios, educación continua y evaluaciones complementarias, no reduce estándares ni sacrifica calidad, sino que los diversifica y moderniza. Según el ingeniero, esta alternativa permitiría retener y repatriar talento, ampliar la base de profesionales licenciados necesarios para la reconstrucción y el acceso a fondos federales, fortalecer la economía y hacer justicia profesional a quienes han servido por años, manteniendo el rigor ético, la supervisión y la responsabilidad que exige el interés público.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno señala que, al no recomendar la aprobación del P. del S. 837, no corresponde emitir una certificación afirmativa sobre la ausencia de impacto fiscal en los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico llevó a cabo un análisis detenido y exhaustivo del P. del S. 837, a la luz del marco jurídico vigente, los fines que persigue la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, los estándares regulatorios aplicables y los memoriales explicativos sometidos por las entidades consultadas. Como parte de este ejercicio, la Comisión evaluó los argumentos a favor y en contra de la medida, así como sus implicaciones regulatorias y de política pública.

Del análisis surge que, si bien el proyecto responde a una preocupación legítima relacionada con el desarrollo profesional y la retención de capital humano técnico, la vía propuesta presenta serias tensiones con el esquema normativo vigente cuyo propósito primordial es la protección de la vida, la salud, la seguridad y la propiedad del público. La evidencia ante la Comisión refleja un consenso amplio entre los organismos con peritaje técnico y regulatorio en cuanto a que la sustitución de los mecanismos objetivos de evaluación mediante exámenes de reválida por criterios basados predominantemente en experiencia profesional introduce riesgos

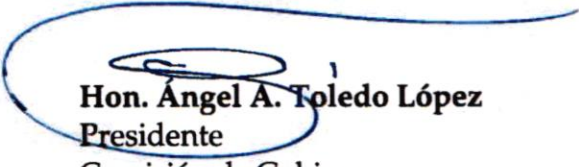
significativos y afecta la reciprocidad profesional con las demás jurisdicciones de los Estados Unidos.

Asimismo, la Comisión toma conocimiento de las advertencias relacionadas con la posible validación retroactiva de práctica no licenciada, la creación de licencias no equivalentes, el impacto sobre la asegurabilidad y la responsabilidad civil, y el riesgo que ello representa para la elegibilidad y manejo de fondos federales destinados a la reconstrucción y desarrollo de infraestructura crítica. Estas preocupaciones, planteadas por la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico no fueron desvirtuadas de manera suficiente por la medida propuesta.

En consecuencia, la Comisión concluye que el P. del S. 837, según redactado, resulta incompatible con los principios que forman el sistema de licenciamiento profesional en Puerto Rico y no adelanta de forma adecuada el interés público que la legislación vigente procura proteger. Por todo lo anterior, y en atención al balance de los intereses involucrados, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 837.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el **Proyecto del Senado 837**, no recomendando su aprobación.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico